P U T U S A N
Nomor 860/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NURFAIZI Bin NURIANSYAH (Alm)**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun/ 21 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Tembus Mantuil RT. 001 RW. 001 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin /Alamat Domisili Mes PT. Balimas Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2025 sampai dengan tanggal 17 Desember 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;

Terdakwa didampingi Advokat Dedy Wahyudi, S.H., dan kawan-kawan dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Gedung Kadin Lt 2 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 860/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 860/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 12 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 860/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 12 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa NURFAIZI Bin NURIANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bermufakat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah menjadi Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disesuaikan dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua kami;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURFAIZI Bin NURIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 (nol koma nol tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-5694/BJRMS/12/2025 tanggal 09 Desember 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa NURFAIZI Bin NURIANSYAH (Alm) bersama-sama saksi ARI IFANSYAH Bin AKBARIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul. 21.00 WITA, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat didepan Alfamart yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

-

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 17.00 WITA, sdri. NORMAYUNITA (masih dalam pencarian) menelpon saksi ARI IFANSYAH Bin AKBARIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengajaknya mengkonsumsi narkotika jenis sabu ditempat kosnya, saat itu saksi ARI IFANSYAH menyetujuinya, lalu saksi ARI IFANSYAH dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdri NORMAYUNITA janjian bertemu di depan Komplek Mangga City Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Sdri. NORMAYUNITA menjemput saksi ARI IFANSYAH di tempat itu, setelah bertemu, saksi ARI IFANSYAH kemudian menelpon Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN (masih dalam pencarian) melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Sdr ANDRE FAISAL alias A'AN menyatakan sabu yang diinginkan saksi ARI IFANSYAH ada tersedia, lalu Sdr ANDRE FAISAL meminta saksi ARI IFANSYAH menunggunya, dikarenakan Sdr ANDRE FAISAL alias A'AN saat itu sedang berada di Mess PT. BALIMAS Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari depan Komplek Mangga City Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tempat saksi ARI IFANSYAH berada, saat menunggu tersebut, saksi ARI IFANSYAH melihat terdakwa NURFAIZI Bin NURIANSYAH (Alm) melintas di depan Komplek Mangga City, lalu saksi ARI IFANSYAH memanggilnya dan menyuruh Terdakwa mengambil pesanan saksi ARI IFANSYAH berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN di Mess BALIMAS Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa, lalu saksi ARI IFANSYAH menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk nantinya diserahkan kepada Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN sebagai uang pembelian sabu, tanpa keberatan, Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN di tempat tinggalnya, bahwa kemudian sesampainya di Mess PT. BALIMAS, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN, lalu terdakwa menyerahkan uang titipan saksi ARI IFANSYAH sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN, kemudian Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,03 (nol koma nol belas) gram kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada saksi ARI IFANSYAH, setelah itu Terdakwa kembali menemui saksi ARI IFANSYAH yang saat itu bersama teman perempuannya yaitu Sdri NORMAYUNITA di depan Komplek Mangga City Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi ARI IFANSYAH,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah mendapatkan sabu-sabunya, saksi ARI IFANSYAH bersama Sdri NORMAYUNITA langsung pergi menuju kosnya yang beralamat di Jalan Cendana Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin, namun diperjalanan sekitar pukul 21.00 WITA, saksi ARI IFANSYAH dan Sdri. NORMAYUNITA singgah di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kota Banjarmasin tepatnya di depan Alfamart seberang gedung wanita Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara untuk membeli air minum, lalu saksi ARI IFANSYAH turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Alfamart, sedangkan Sdri NORMAYUNITA menunggu diatas sepeda motor, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi ARI IFANSYAH keluar dari Alfamart dan langsung menuju ke arah parkiran sepeda motor, akan tetapi Sdri NORMAYUNITA beserta sepeda motornya sudah tidak ada lagi diparkiran, dan tiba-tiba anggota kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi ROLLIS PONGSITANDI, SH. dan saksi RUDY HENDRA JAYA, SH. datang dan menanyakan identitas saksi ARI IFANSYAH, lalu anggota Kepolisian diatas langsung melakukan penggeledahan badan, adapun alasan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan adalah karena sebelumnya ada laporan masyarakat yang menyebutkan adanya transaksi narkotika jenis sabu disekitar daerah itu, setelah mendapat informasi tersebut, anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan penyelidikan diseputaran wilayah hukum Polsek Banjarmasin Utara, dan akhirnya berhasil mengamankan saksi ARI IFANSYAH disebabkan melihat gerak Gerik dari saksi ARI IFANSYAH yang mencurigakan saat keluar dari Alfamart, setelah anggota Kepolisian tersebut menanyakan identitas saksi ARI IFANSYAH, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan, beberapa saat kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,13 (nol koma satu tiga) gram atau berat bersih sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari dalam saku celana saksi ARI IFANSYAH, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna merah dengan nomor kartu sim terpasang 083866273338 yang diakui milik saksi ARI IFANSYAH;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;

- B

ahwa selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0600 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto selaku Ketua Tim, Penguji diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa NURFAIZI Bin NURIANSYAH (Alm) bersama-sama saksi ARI IFANSYAH Bin AKBARIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul. 21.00 WITA, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat didepan Alfamart yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- B

ahwa awalnya anggota Kepolisian dari Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi ROLLIS PONGSITANDI, SH. dan saksi RUDY HENDRA JAYA, SH. mendapat informasi yang menyebutkan yang menyebutkan adanya transaksi narkotika jenis sabu disekitar daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, setelah mendapat informasi tersebut, anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan penyelidikan diseputaran wilayah hukum Polsek Banjarmasin Utara, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul. 21.00 WITA, mereka berhasil mengamankan saksi ARI IFANSYAH Bin AKBARIANSYAH(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang saat itu baru saja keluar dari Alfamart yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan Gerak Gerik mencurigakan, setelah anggota Kepolisian tersebut menanyakan identitas saksi ARI IFANSYAH, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadapnya, beberapa saat kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram atau berat bersih sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari dalam saku celana saksi ARI IFANSYAH, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna merah dengan nomor kartu sim terpasang 083866273338 yang diakui mili saksi ARI IFANSYAH, dari hasil introgasi terhadap saksi ARI IFANSYAH, diketahui kemudian sabu-sabu tersebut saksi ARI IFANSYAH roleh dengan cara membeli dari Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN (masih dalam pencarian) melalui perantara terdakwa NURFAIZI Bin NURIANSYAH (Alm) yang berperan menyerahkan uang pembelian sebagai orang yang menyerahkan uang pembelian dari saksi ARI IFANSYAH sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN dan mengambilkan sabu-sabunya dari Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN serta menyerahkannya kepada saksi ARI IFANSYAH, karenanya anggota Kepolisian juga turut mengamankan terdakwa di tempat tinggalnya di Mess PT. BALIMAS Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada hari yang sama, yaitu hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 19.00 WITA, sedangkan Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0600 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto selaku Ketua Tim, Penguji diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rudy Hendra Jaya, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa saksi dan Saksi Rollis Pongsitandi, S.H. beserta anggota Tim Opsnal Polsek Banjarmasin Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah);
   - Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di depan Toko Alfamart;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah yang dilakukan oleh saksi beserta Tim Opsnal Polsek Banjarmasin Utara;
- Bahwa berawal saat tim opsnal Polsek Banjarmasin Utara mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA tim opsnal menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara tepatnya di depan Toko Alfamart Seberang Gedung Wanita dimana tim opsnal melihat seorang laki-laki yang mencurigakan keluar dari Toko Alfamart dan selanjutnya anggota menanyakan identitas dan mengaku bernama Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan melakukan pemeriksaan badan dan pakaian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Saksi menanyakan darimana Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah menjawab memperoleh narkotika jenis sabu dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah bahwa dirinya membeli atau memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dari saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui perantara Terdakwa sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah bahwa uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu berasal dari Saudari Normayunita (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah tersebut, saksi beserta tim opsnal menuju rumah Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah di Mess PT. Balimas di Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di depan Mess, selanjutnya saksi beserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tim meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) yang berada di Jalan Tembus Mantuil Gg Raya Indah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, akan tetapi setalah saksi beserta tim sampai ke tempat tersebut dimana Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) sudah tidak ada lagi di rumahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah bersama barang bukti narkotika jenis shabu di bawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan narkotika jenis sabu tersebut hendak digunakan bersama teman perempuannya yang bernama Saudari Normayunita (DPO) di tempat kostnya yang beralamat di Jalan Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rollis Pongsitandi, S.H., dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rudy Hendra Jaya, S.H. beserta anggota Tim Opsnal Polsek Banjarmasin Utara yang melakukan penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Terdakwa dan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di depan Toko Alfamart;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah yang dilakukan oleh saksi beserta Tim Opsnal Polsek Banjarmasin Utara;
- Bahwa berawal saat tim opsnal Polsek Banjarmasin Utara mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA tim opsnal menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara tepatnya di depan Toko Alfamart Seberang Gedung Wanita dimana tim opsnal melihat seorang laki-laki yang mencurigakan keluar dari Toko Alfamart dan selanjutnya anggota menanyakan identitas dan mengaku bernama Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan melakukan pemeriksaan badan dan pakaian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Saksi menanyakan darimana Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah menjawab memperoleh narkotika jenis sabu dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah bahwa dirinya membeli atau memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dari saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui perantara Terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu berasal dari Saudari Normayunita;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah tersebut, saksi beserta tim opsnal menuju rumah Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah di Mess PT. Balimas di Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di depan Mess, selanjutnya saksi beserta tim meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) yang berada di Jalan Tembus Mantuil Gg Raya Indah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, akan tetapi setelah saksi beserta tim sampai ke tempat tersebut dimana Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) sudah tidak ada lagi di rumahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah bersama barang bukti narkotika jenis shabu di bawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan narkotika jenis sabu tersebut hendak digunakan bersama teman perempuannya yang bernama Saudara Normayunita (DPO) di tempat kostnya yang beralamat di Jalan Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah,** dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di depan Toko Alfamart;
- Bahwa setelah anggota Kepolisian menangkap Saksi kemudian berdasarkan pengakuan Saksi selanjutnya anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa di Mess PT. Balimas;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Mess PT. Balimas Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 17.00 WITA, Saudari Normayunita (DPO) menelpon Saksi untuk mengajak Saksi untuk memakai narkotika jenis sabu ditempat kostnya kemudian kamipun janji bertemu di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dijemput oleh Saudari Normayunita (DPO) menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu, Saksi menelpon Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) menjawab "ada, tunggu dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Mess PT. Balimas Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin". Setelah itu tidak berapa lama, Terdakwa melintas di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) di Mess PT. Balimas Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa datang dengan membawa pesanan Saksi yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan langsung menyerahkannya kepada Saksi. Setelah itu Saksi bersama dengan Saudari Normayunita (DPO) langsung pergi menuju kostnya yang beralamat di Jl. Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada saat itu Saksi dan Saudari Normayunita (DPO) sedang melintas di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara hendak menuju tempat kosnya yang beralamat di Jalan Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Kemudian kami mampir di Jalan Brigjend H. Hasan Basri tepatnya di depan Alfamart seberang gedung wanita Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara untuk membeli air minum dan Saksipun turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Alfamart sedangkan Saudari Normayunita (DPO) menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian Saksi keluar dari Toko Alfamart dan langsung menuju kearah parkiran sepeda motor, akan tetapi sepeda motor dan Saudari Normayunita (DPO) sudah tidak ada lagi diparkiran. Kemudian tiba-tiba anggota kepolisian yang berpakaian preman mendatangi Saksi dan menanyakan identitas Saksi dan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi “darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut?” kemudian Saksi jawab “dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui Terdakwa” selanjutnya petugas kepolisian meminta Saksi untuk menujukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengarahkan petugas kepolisian untuk berangkat menuju rumah Terdakwa di Mes PT. Balimas di Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada didepan Mes. Selanjutnya petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menujukkan rumah Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) yang berada di Jalan Tembus Mantuil Gg. Raya Indah Kel. Banjarmasin Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Akan tetapi setelah kami sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditempat tersebut Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) sudah tidak ada lagi dirumahnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa di bawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Utara pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.30 WITA di Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di depan Mess PT. Balimas;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dimana petugas kepolisian membawa Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah diamankan oleh petugas kepolisian sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA didepan Toko Alfamart Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu bersama teman perempuannya yang Terdakwa tidak kenal di depan Komplek Mangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah memanggil Terdakwa dan mengatakan “nah kasihkan uang kepada Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO), aku sudah menelpon dia juga” sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dan mendatangi Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) di Mes PT. Balimas;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Mess PT. Balimas, Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO), sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan ”sekalian antarkan kepada Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah” kemudian Terdakwa langsung mengantarnya kepada Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah yang sudah menunggu bersama teman perempuannya di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah dan Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) adalah teman Terdakwa dan sudah terbiasa datang ke Mess. Kemudian kami juga sering menggunakan narkotika jenis sabu juga ditempat tersebut yang disediakan oleh Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO);
-.....Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan menggulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Advokat menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0600 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto selaku Ketua Tim, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita acara penimbangan, penyisihan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti tanggal 13 September 2025, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 gr (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Rudy Hendra Jaya, S.H. dan Saksi Rollis Pongsitandi, S.H., yang merupakan anggota kepolisian Polsek Banjarmasin Utara pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.30 WITA di Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di depan Mess PT. Balimas;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

3. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu bersama dengan Saudari Normayunita (DPO) di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah memanggil Terdakwa dan mengatakan “nah kasihkan uang kepada Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO), aku sudah menelpon dia juga” sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dan mendatangi Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) di Mes PT. Balimas;

4. Bahwa sesampainya Terdakwa di Mess PT. Balimas, Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO), sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan ”sekalian antarkan kepada Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah” kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung mengantarnya kepada Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah yang sudah menunggu bersama dengan Saudari Normayunita (DPO) di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

5. Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah di depan Toko Alfamart Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan atas pengakuan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah dimana Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah mendapatkan narkotika jenus sabu tersebut dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui perantara Terdakwa;

6. Bahwa Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) adalah teman Terdakwa dan sudah terbiasa datang ke Mess Terdakwa untuk berteman dengan Terdakwa dan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah. Kemudian kami juga sering menggunakan narkotika jenis sabu juga ditempat tersebut yang disediakan oleh Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO);

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

8. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin tanggal 24 September 2025, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, penyisihan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti tanggal 13 September 2025, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 gr (nol koma nol tiga) gram;

10. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Advokat, sehingga menurut Majelis Hakim dimana Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bententangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.30 WITA di Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di depan Mess PT. Balimas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Saksi Rudy Hendra Jaya, S.H. dan Saksi Rollis Pongsitandi, S.H. beserta tim Opsnal Polsek Banjarmasin Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa berawal saat tim opsnal Polsek Banjarmasin Utara mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA tim opsnal menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara tepatnya di depan Toko Alfamart Seberang Gedung Wanita dimana tim opsnal melihat Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpisah), dan melakukan pemeriksaan badan dan pakaian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan darimana Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah mengatakan bahwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui perantara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim opsnal bersama dengan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah menuju rumah Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah di Mess PT. Balimas di Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan kemudian tim opsnal berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di depan Mess, selanjutnya tim opsnal meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) yang berada di Jalan Tembus Mantuil Gg Raya Indah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, akan tetapi setelah tim opsnal sampai ke tempat tersebut Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) sudah tidak ada lagi di rumahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah bersama barang bukti narkotika jenis shabu di bawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pelajar yang tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan begitu pula Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dapat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan jenis sabu dan juga Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan unsur yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut hemat Majelis Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur **"**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa istilah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", tidak ditemukan pengertian ataupun penjelasan mengenai istilah tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata perantara adalah pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Surat maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada ternyata:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Rudy Hendra Jaya, S.H. dan Saksi Rollis Pongsitandi, S.H., yang merupakan anggota kepolisian Polsek Banjarmasin Utara pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.30 WITA di Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di depan Mess PT. Balimas;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu bersama dengan Saudari Normayunita (DPO) di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah memanggil Terdakwa dan mengatakan “nah kasihkan uang kepada Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO), aku sudah menelpon dia juga” sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dan mendatangi Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) di Mes PT. Balimas;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Mess PT. Balimas, Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO), sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan ”sekalian antarkan kepada Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah” kemudian Terdakwa langsung mengantarnya kepada Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah yang sudah menunggu bersama dengan Saudari Normayunita (DPO) di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah di depan Toko Alfamart Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan atas pengakuan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah dimana Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah mendapatkan narkotika jenus sabu tersebut dari Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) adalah teman Terdakwa dan sudah terbiasa datang ke Mess Terdakwa untuk berteman dengan Terdakwa dan Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah. Kemudian kami juga sering menggunakan narkotika jenis sabu juga ditempat tersebut yang disediakan oleh Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin tanggal 24 September 2025, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, penyisihan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti tanggal 13 September 2025, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 gr (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 gr (nol koma nol tiga) gram yang dikuasai Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) yang bertindak sebagai penjual dan dibeli oleh Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa bertugas untuk mengambil narkotika dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) dan mengantarnya kepada Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal ini diatur secara khusus mengenai unsur yang menyertai suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu apakah perbuatan itu dilakukan memenuhi suatu perbuatan yang tergolong sebagai "percobaan" atau termasuk dalam perbuatan "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa pengkhususan ketentuan ini pun sifatnya alternatif yaitu apabilah salah satu ketentuan yaitu apakah perbuatan terbukti dilakukan sebagai "percobaan" atau sebagai "permufakatan jahat" maka kualifikasi unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan"dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka Terdakwa yang telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dimana barang bukti golongan I tersebut merupakan milik Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) yang dibeli oleh Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kaitan langsung dengan Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) atau dengan kata lain keberadaan Narkotika Golongan I tersebut melibatkan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Ari Ifansyah Bin Akbariansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) dan memiliki suatu keterkaitan atau hubungan satu sama lain atas penjualan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) dalam penjualan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana KETENTUAN PERALIHAN dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sementara sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran II diuraikan bahwa Pasal 114 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimun khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada bagian Keenam Pasal 612 KUHP Baru mengenai Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus disebutkan ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana narkotika berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Pasal 81 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Jo. Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 huruf a KUHP baru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, oleh Asni Meriyenti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Advokat;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Maria Anita Christianti Cengga, S.H.	Asni Meriyenti, S.H., M.H.
Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Novi Sinta Wati, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)